



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/148/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין  
ארז שטיינברג

|    |                                           |        |
|----|-------------------------------------------|--------|
| 1. | גולד מישל                                 | תובעים |
| 2. | גולד לורנס ג'רמי                          |        |
|    | באמצעות ב"כ: עו"ד שטרק אלינור             |        |
|    | רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806           |        |
|    | נגד                                       |        |
| 1. | מגדל דניאל מלון דירות בע"מ                | נתבעות |
| 2. | אחזקה ושירותים מלון דניאל (2001) בע"מ     |        |
| 3. | נציגות הבית המשותף מרח' רמת ים 60, הרצליה |        |
|    | באמצעות ב"כ: עו"ד גלבע יניב               |        |
|    | רח' האומן 25, ירושלים                     |        |

### פסק דין

תביעה למתן "צו-עשה" אשר יורה לנתבעות לתקן ליקויים אשר גורמים, על פי הנתען, לרטיבות בדירות התובעים, וכן לחייב את הנתבעות ליתן לתובעים פירוט של כלל ההכנסות וההוצאות של הבית המשותף לשנים 2013-2020.

### רקע

1. עסקינן בבית משותף אשר ידוע גם כגוש 6668 חלקות 481, 482, 797, 798, 840, 984, 1089 ו-1090, הנמצא ברחוב רמת ים 60, בהרצליה פיתוח, ומכונה מגדל דניאל מלון דירות (להלן: "**הבית**" או "**הבית המשותף**"). הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין. לבית קיים תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 21.12.1987 (להלן: "**התקנון**").
2. על פי הוראות התקנון, הדירות בבית המשותף כוללות דירות המיועדות לשימוש מלונאי בבית מלון המכונה "**מלון דניאל**", החלק האחר של הדירות בבית המשותף הן דירות מגורים הנהנות משירותי מלון.
3. לתובעים מספר דירות בבעלותם. יחידות התובעים נשוא ענייננו הן יחידות מגורים הידועות כתתי חלקות מספר 149-150 שמצויות בקומה הראשונה במגדל המגורים בבית המשותף. בין יחידות התובעים יש דלת מקשרת והן אוחדו באופן פיזי לדירה אחת (על כן ולמען הנוחות ייקראו להלן: "**דירת התובעים**").
4. נתבעת 1, מגדל דניאל מלון דירות בע"מ (להלן: "**חברת המלון**") היא הבעלים הרשום של תת חלקה 168 המשמשת כחדר טכני/מכונות מעל לדירות התובעים (יחידה זו תיקרא



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להלן: "חדר המכונות". נתבעת 2, תחזוקה ושירותים מלון דניאל (2001) בע"מ, היא חברת האחזקה וניהול של הבית המשותף (להלן: "חברת האחזקה"). חברת האחזקה אחראית על התחזוקה השוטפת של חדר המכונות. נתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות").

5. יש לציין כי בין הצדדים תלוי ועומד הליך נוסף לפני המפקח על רישום המקרקעין (תיק מס' 361/20) (להלן: "ההליך המקביל") שעניינו תביעה שהגישה חברת המלון נגד התובעים שבה עתרה לסילוקה של מערכת מיזוג אוויר המכונה יט"א (יחידת טיפול באוויר) (להלן: "יט"א") שהוצבה על ידי התובעים בחדר המכונות, כשלטענת התובעים הדבר נעשה בהסכמת חברת המלון ובתיאום עמה.

6. לנושא הצבתה של היט"א בחדר המכונות ותרומתה הנטענת לרטיבות שנתגלתה בדירת התובעים כמו גם לראיות ולטענות שהוצגו בהליך המקביל, התייחסו הצדדים גם בהליך שלפניי (ר' החלטה מיום 20.11.2022).

**תמצית טענות הצדדים**

7. בכתב התביעה, נטען בתמצית, כי דירת התובעים הוצפה במים ונגרמו לה נזקי רטיבות חמורים שמקורם בליקויים וכשלי איטום הן בחדר המכונות בבעלות חברת המלון והן במעטפת חלונות הדירה (חיפוי חלונות וקירות מסך) - שהוא רכוש משותף, ועל כן באחריות הנתבעות לתקנם. התובעים ציינו כי פנו לנתבעות פעמים רבות לשם תיקון הליקויים אולם העבודות שבוצעו על ידן נעשו באופן רשלני, כושל ולא מקצועי, בדרך של "טלאים טלאים" ולא פתרו את הבעיה.

8. התובעים הדגישו כי בעוד שהם משלמים לנתבעות דמי אחזקה וניהול גבוהים רמת התחזוקה של הבית ירודה וכן כי ניהול הכספים המיועדים לתחזוקת הרכוש המשותף לוקה בחוסר שקיפות, בניגוד למתחייב על פי דין. צורפה חוות דעת של "בריק נורני בע"מ" (להלן: "חוות דעת נורני"), התומכת בנטען לעניין מקור הרטיבות והדרכים לפתרונה.

9. בכתב ההגנה, נטען בתמצית, כי הנתבעות לא התעלמו מטענות התובעים וביצעו עבודות איטום שונות לפתרון בעיות האיטום בחדר המכונות. עבודות אלו הביאו לפתרונה של בעיית הרטיבות ומזה כשנה וחצי אין כל רטיבות בדירת התובעים. מכאן, כך לטענתן של הנתבעות, לא היה מקום להגיש תביעה למתן "צו עשה" שכן מתן צו כאמור התייתר מאליו בשל פעולות שביצעו הנתבעות. הנתבעות סבורות כי הגורם היחיד ולמצער העיקרי שבעטיו נגרמה הרטיבות בדירת התובעים הוא התקנת היט"א בחדר המכונות על ידי התובעים שבוצעה בצורה לא מפקחת על ידי אנשי מקצוע כנדרש.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. עוד נטען כי תביעה זו מוגשת תוך שימוש לרעה בהליכי משפט במטרה "לזכות" בפסק דין שישמש את התובעים בתביעה אחרת שהגישו בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הנתבעות. נטען כי נתבעת 2 (חברת האחזקה) איננה בעלת זכויות קנייניות באחת מהדירות בבית או ברכוש המשותף ולא ברור מדוע נתבעה. עוד הפנו הנתבעות לסעיף 10.4.1 בתקנון המוסכם הקובע כי בעלי הדירות משחררים את הנציגות, חברת השירותים, בעלי הדירות, מאחריות לכל נזק שנגרם לדירה, כך שהגשת התביעה מנוגדת לתקנון, נעדרת עילה ודינה להידחות. אשר לצו למתן חשבונות נטען כי מדובר בצו מיותר שכן הנתבעות מתנהלות בשקיפות וכי החשבונות, המידע והנתונים פתוחים לכל בעל דירה בבית ובכל עת.

11. יוער כי תחילה הוגש כתב הגנה מטעם נתבעות 1 ו-2 בלבד ובהמשך - לאחר שנערך דיון קדם משפט ראשון בתיק ולאחר שהודיע ב"כ הנתבעות כי הוא מייצג גם את הנציגות, נתקבל לתיק ביום 24.11.2020 כתב הגנה מטעם כל הנתבעות (כולל נציגות הבית המשותף) שזהה במהותו לכתב ההגנה הראשון. בהקשר זה אעיר כי תמוה מדוע בסיכומי שני הצדדים מצוין כי לא הוגש כתב הגנה מטעם הנציגות (סעי' 5 לסיכומי התובעים וסעי' 39 לסיכומי הנתבעות). ביום 2.12.2020 הגישו הנתבעות הודעה לתיק אליה צורפה חוות דעת מומחה של מר צבי כהנא מ- "גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ" (להלן: "חוות דעת צבי כהנא").

12. בשים לב לטיעוני הנתבעות כי בוצעו תיקונים בחדר המכונות, צורף לכתב התשובה מטעם התובעים מכתב סיכום ביקור של המהנדס מר יעקב (ישקה) שיינהולץ מיום 16.9.2020 שלפיו הנתבעות לא תיקנו את הטעון תיקון על פי ההמלצות שפורטו בחוות דעת נורני פרט למריחת חומר איטום.

### **חוות דעת המומחה צבי רון**

13. בהחלטה מיום 2.12.2020 ביקשה כב' המפקחת א' שחל (שדנה קודם לכן בתיק) מהצדדים להודיע אם מוסכם עליהם שתמנה מומחה מטעמה לבחינת הנושא שבמחלוקת.

14. בהודעות שהוגשו לתיק הסכימו התובעים למינוי מומחה מטעם המפקחת בכפוף לכך שחוות דעתם תישאר כחלק מחומר הראיות בתיק ואילו הנתבעות סירבו למינוי מומחה וזאת בהינתן שאין, לטענתן, רטיבות בדירת התובעים ועל מנת לחסוך בהוצאות (הודעות מיום 10.12.2020, ומיום 14.12.2020).

15. לאחר שהתקבלו עמדות הצדדים החליטה המפקחת ביום 16.12.2020 למנות כמומחה מטעמה את אינג' צבי רון (להלן: "המומחה רון") אשר התבקש ליתן חוות דעתו האם קיימת רטיבות בדירת התובעים, מהו המקור לרטיבות זו, אילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות, ואילו עבודות יש לבצע לצורך השבת המצב הפיסי של דירת התובעים לקדמותו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/148/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. ביום 8.11.2021 (לאחר עיכובים שונים, שאין זה המקום להרחיב ולפרט) נתקבלה לתיק חוות דעתו של המומחה רון, במסגרתה נקבע, בין היתר, כדלקמן (בפרק "דיון ומסקנות" עמוד 22 לחוות הדעת, ההדגשות שלי – א.ש.):

1. סימני הרטיבות, ההכתמה, הנפיחויות וקילופי הטיח והצבע בתקרת יחידות התובעים הינם פועל יוצא בסבירות גבוהה מהעדר איטום תקין בחדר המכונות (בבעלות נתבעת 1) בניגוד לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל – 1970.

כמו כן, סימני רטיבות נוספים הינם פועל יוצא מאיטום לקוי בגגון היקפי המהווה רכוש משותף מעל ליחידות התובעים. יוער כי על אף שחלק מעבודות מיזוג האוויר (לרבות יישום יחידת ה"יטה") וחדירת הצנרת המקומית בחדר המכונות בוצעו ע"י התובעים או מי מטעמם, הנני סבור כי קיימת אחריות של נתבעת 2 כאחראית על תחזוקה שוטפת בנושא איטום חדר המכונות והכנסת עובדים לחדר המכונות, ואחריות של נתבעת 1 כבעלת הזכויות של הנכס. יובהר כי בהתאם לממצאים אשר הוצגו בפניי, ניתן להיווכח כי בוצעו עבודות איטום שונות ע"י נתבעת 2, אף לאחר סיום בדיקותיי.

2. בהתאם למכלול הממצאים אשר הוצגו בפניי, לרבות עיון בנסח הטאבו, עיון בתשריט הבית המשותף (אשר בו ניכר כי קירות המעטפת משויכים ליחידות התובעים), הנני סבור כי סימני הרטיבות בתחתית מסגרת החלונות ביחידות התובעים הינם בסבירות גבוהה פועל יוצא מהעדר איטום תקין של מסגרות החלונות, ומצוי באחריות התובעים.

יוער כי קיימת אחריות תורמת של נתבעת 2, כאחראית על התחזוקה השוטפת בבית המשותף בסוגיית התקנת החלונות הפוגעת במראה החזית האחיד.

17. יצוין כי עובר להכנת חוות דעתו עמדו בפני המומחה חוות הדעת הפרטיות מטעמם של הצדדים, חוות דעת נורני וחוות דעת צבי כהנא. כמו כן הוצגה למומחה חוות דעת פרטית נוספת של הנתבעות אשר נערכה בידי הנדסאית פייגי עידה מיום 10.2.2021 (חוות דעת זו לא הוגשה לתיק).

18. חוות הדעת הועברה לצדדים ובעקבותיה שלחו התובעים למומחה רון שאלות הבהרה. לאחר שהשיב לשאלות ההבהרה, ביקשו הצדדים לחקור את המומחה רון.

19. ביום 20.11.2022 התקיים דיון שהוקדש לחקירתו של המומחה רון. בסיומו של הדיון ולנוכח הצהרת ב"כ הנתבעות כי לאחר ביקור המומחה ביצעו הנתבעות עבודות לתיקון הליקויים ובדיקות שביצעו מטעמם העלו שאין יותר רטיבות, ובשים לב לדברי ב"כ התובעים שלא שללה ביצוע בדיקה לאימות הנטען כדי שלא יינתן "צו-עשה" תיאורטי, ניתנה על ידי החלטה המורה



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לצדדים להגיש הודעת עדכון משותפת, האם אכן הליקויים וכשלי האיטום תוקנו לשביעות רצון התובעים וכי הרטיבות בדירתם פסקה.

20. לאחר הדיון הוגשו הודעות לתיק שלפיהן מקובל על הצדדים שתבצע בדיקת הצפה חוזרת לשם אימות טענת הנתבעות כי ליקויי האיטום תוקנו וחלחול המים מחדר המכונות – פסק (ר') הודעת התובעים מיום 18.12.2022, הודעת הנתבעות מיום 21.12.2022).

**בדיקת ההצפה החוזרת**

21. חרף ההודעות לעיל, לא עלה בידי הצדדים לתאם מועד לבדיקת ההצפה החוזרת וזאת בעיקר לנוכח מחלוקות שהתגלו ביחס לבדיקת ההצפה והיקפה בתחומי חדר המכונות וכן לנוכח קשיים אחרים שעלו בתיאום הבדיקה. בעקבות זאת, זימנתי את הצדדים לדיון שהתקיים לפני ביום 8.2.2023.

22. בסיומו של הדיון, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שלפיה המפקח יפסוק בהתאם לשיקול דעתו בדבר האופן וההיקף שבו תבוצע בדיקת ההצפה החוזרת (ר') שורות 34-45 בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 8.2.2023). בהחלטה מיום 9.2.2023 הוריתי על ביצוע בדיקת הצפה חוזרת בחדר המכונות, על ידי מעבדת מכון התקנים, במיקום זהה למיקום שבו בוצעה בדיקת ההצפה ובהנחיית המומחה רון.

23. ביום 16.4.2023 הגישו התובעים את דו"ח בדיקת מכון התקנים לאחר בדיקת ההצפה החוזרת. מהדו"ח עלה כי קיימת רטיבות בדירת התובעים כלהלן:

**"נתגלו סימני רטיבות או חדירת מים במקומות הבאים: חדר שינה מערבי וחדר מגורים ראשי במספר מוקדים" (ראה עמוד 4 בדו"ח הבדיקה).**

24. לאחר קבלת ממצאי דו"ח מכון התקנים בקשר עם בדיקת ההצפה החוזרת ולנוכח ממצאיה הוריתי על הגשת סיכומים בתיק.

**עיקרי הסיכומים**

25. בסיכומים מטעמם טענו **התובעים** כי חוות דעת המומחה רון תומכת ומאשרת את האמור בתביעה לפיה כשל במערכת האיטום בחדר המכונות הוא המקור לרטיבות בדירת התובעים. התובעים הצביעו על כך שהמומחה רון הבהיר הן בתשובותיו לשאלות ההבהרה והן בחקירתו הנגדית כי היט"א **אינה** הגורם לנזילויות ולרטיבויות בדירת התובעים ועל כל פנים הצבת היט"א היא עניין זניח וטפל ביחס למהות ליקויי האיטום שנתגלו בחדר המכונות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/148/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. אשר לליקויים שנתגלו בקירות המעטפת ציינו התובעים כי לאור שיפוץ שנערך על ידם ושכלל החלפת החלונות/קירות המסך ותיקון נזקי הנזילות שבוצע בפנים הדירה התייתר סעד זה בתביעה ואולם חלף מתן "צו- עשה" ביקשו התובעים בסיכומים מתן **סעד הצהרתי** שלפיו האחריות העקרונית לתיקון הליקויים בקירות המסך ובפנים הדירה מוטלת על הנתבעות.

27. התובעים הוסיפו וציינו שיש לדחות את הפתרון שהציע המומחה רון בעניין התקנת אגן היקוות בדירת התובעים, ולאמץ את הפתרון שהציע המומחה נורני, שכלל פינוי כל הצנרת מחדר המכונות, פירוק צנרת לא פעילה והחלפתה בצנרת חדשה וביצוע מערכת איטום חדשה על פי התקן. התובעים הטעימו כי נפלה טעות בחוות דעתו של המומחה רון שביכר את התיקון **הזול** ולא את התיקון **המקיף והיסודי**, וכן צוין כי הנמכת התקרה בדירת התובעים לצורך יישום הפתרון שהציע המומחה רון היא פגיעה משמעותית בקניין התובעים. מעבר לכך צוין כי, ככל הנראה, אין פער משמעותי בעלות התיקון היסודי, שהמומחה רון לא שלל אותו, לעומת התיקון שאותו הציע.

28. התובעים הוסיפו וציינו, כי תוצאותיה של בדיקת ההצפה החוזרת מלמדות כי התביעה היתה מוצדקת ונותרה כזו לכל אורך הדרך וביקרו את התנהלות התובעות שעיכבו את בירור ההליך, ביצעו תיקונים "טלאים-טלאים" תוך כדי ניהולו של ההליך ובחוסר שקיפות. התובעים ביקשו "צו-עשה" לתיקון הליקויים בחדר המכונות בהתאם לחוות דעת נורני מטעמם, ביצוע תיקונים בגגון משותף בהתאם לחוות דעת המומחה רון, צו הצהרתי בדבר האחריות העקרונית לביצוע התיקונים בקירות המסך ותיקון פנים הדירה, וכן צו למתן חשבונות הכולל פירוט הכנסות והוצאות של הבית המשותף לשנים 2013-2020.

29. בסיכומים מטעמם הדגישו הנתבעות כי חומר הראיות בתיק אישש את טענתן שאין כל כשל איטומי בחדר המכונות והגורם היחיד והבלעדי לרטיבות ולנזילות בדירת התובעים היא התקנת היט"א בחדר המכונות. כתימוכין לכך, הפנו הנתבעות לדברי המומחה רון בחקירתו וכן לחוות דעת מטעמם. הנתבעות הדגישו כי כישלון בדיקת ההצפה החוזרת מקורו **בכשל איטום המצוי במקום בו הוצבה היט"א בחדר המכונות ולא בכשלי איטום אחרים**. לנוכח ממצאים אלה הודגש כי המשך ניהול התביעה נעשה ממניעים שאינם תמי לב תוך ניצול לרעה של הליכי משפט.

30. אשר לרטיבות הנתענת מקירות המסך נטען כי התובעים זנחו מתן סעד בנושא זה וכי הם עצמם ביצעו החלפה של קירות המסך באמצעות קבלן מטעמם ובכל מקרה נזקי הרטיבות אינם באחריות הנתבעות. אשר לרטיבות מגג המבנה שמעל דירת התובעים הרי שזו זנחה ואין להיעתר לה. הודגש כי מתן "צו-עשה" הפך לתיאורטי ומיותר מאחר שאין רטיבות פעילה בדירת התובעים ולשיטת הנתבעות תוצאות בדיקת ההצפה (שהצביעו על קיומה של רטיבות)



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינן מלמדות על אחריות מי מהנתבעות אלא על כך שהרטיבות היא רק מאיזור היט"א. אשר לסעד שעניינו צו למתן חשבונות ציינו הנתבעות כי אין להיעתר לו מאחר שלא נוהל כל הליך בעניין זה וממילא החשבונות והנתונים הכספיים גלויים וכל שיש לעשות לצורך קבלת החומר הוא פניה מתאימה לנתבעות 2 ו-3.

31. אשר לחברת האחזקה נטען כי לא ברור מדוע הוגשה התביעה נגדה שכן אין לה זכויות קנייניות בבית, עיסוקה הוא במתן תחזוקה שוטפת של הבית המשותף ואין עליה כל חובה להחליף מערכות או לבצע שינויים מבניים. צוין כי התביעה הוגשה בניגוד לסעיפי הביטוח שבתקנון הבית המשותף, שעניינם במניעת הגשת תביעות הדדיות בין בעלי הדירות.

**דיון והכרעה**

32. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, בכתבי הטענות, במסמכים, בחוות הדעת ובפרוטוקולי הישיבות, מצאתי לחייב את הנתבעות לבצע תיקונים בחדר המכונות, בדירת התובעים ובגגון המשותף ולשאת בהוצאות התובעים. הכל כפי שיפורט להלן.

**האחריות לתיקון הליקויים בחדר המכונות וביחידת התובעים**

33. כאמור, לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם. בסעיף 2.03 לתקנון הבית המשותף נקבע כי –

**"התקנון המצוי בתוספת לחוק לא יחול על היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף, אלא באותם דברים שאינם מקבלים פתרונם בתקנון זה".**

34. לטענת הנתבעות הוראות התקנון המוסכם בעניין חובת בעלי הדירות לערוך ביטוח הדדי (סעיף 10.4 לתקנון המוסכם) חוסמות את התובעים מלהגיש תביעה זו.

35. דין טענה זו להידחות.

36. ראשית, כלל לא ברור על איזה ביטוח מדובר, ואם אכן נערך ביטוח כזה בהתאם לתקנון ומה הקשר שלו לטענות ההגנה של הנתבעות, שכן לא הוצג לפני כל מסמך בהקשר זה; שנית, מקריאת ההוראה שבתקנון עולה כי הוא אינו רלוונטי לענייננו, שכן הביטוח ההדדי האמור בסעיף זה נועד ליתן פטור מחבות או אחריות על אבדן או נזק בגין סיכונים אחרים (כגון אש, ברק, התפוצצות, סערה סופה ושיטפון, רעידת אדמה, פגיעה על ידי כלי טיס וכלי רכב, נזקי חשמל פרעות שביתות ונזק בזדון) שאינם נכללים בגדר תביעה זו העוסקת, כאמור, במתן צו עשה לתיקון ליקויים לשם מניעת נזקי רטיבות (ר' סעיף 10.01.1 אליו מפנה סעיף 10.04.01).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/148/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. נוכח האמור, ומאחר שהגעתי למסקנה שהתקנון המוסכם שותק ביחס לנושא ענייננו, חלה  
בנדון הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "התקנון המצוי"),  
שכותרתה "הזכות לתבוע תיקונים" אשר מורה כך:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו  
עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול  
לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

38. מסעיף 3 לתקנון המצוי עולה חובתו של בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי  
בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה אחרת. כבר נכתב ונפסק לא  
אחת בהקשר זה, כי מדובר בחובה קניינית – מקרקעית, עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה  
או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים, לשפות את בעל הדירה  
הנדרש לתקן את דירתו או את הנציגות לתקן את הרכוש המשותף, לפי העניין, ובמנותק  
מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת. די  
בכך שקיים ליקוי בדירה או ליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה אחרת, כדי  
שתחול על הבעלים החובה לתקנו (בהקשר זה אפנה לפסקאות 30-35 בפסק דין בתיק (המפקח  
על רישום מקרקעין נתניה) 7/16/2017 לז-רום בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרח' סמילנסקי  
87 נתניה (פורסם בנבו, 5.7.2023) שם הפניתי לאסמכתאות בעניין).

39. גם המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו: "דיני קניין - בעלות ושיתוף" (תשנ"ז-1997), בעמוד 482  
עמד על חובה קניינית זו בציינו את הדברים הבאים: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו  
כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק".

40. בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין חולון) 387/22 לוי קרבינה תמר נ' ערמי דליה  
(פורסם בנבו 26.7.2023) ציין חברי כב' המפקח אורי שלומאי כי חובת ביצוע התיקונים זו  
נועדה גם למנוע התדיינות ממושכת בין הצדדים שכתוצאה מהן עלול להיגרם נזק רב או  
מתמשך לדירות בבית המשותף.

41. על כן, נקודת המוצא לדיון היא שברגיל החובה התקנונית/מקרקעית לתקן ליקוי ברכוש  
המשותף או בדירה העלול לגרום נזק לדירה אחרת נעשית ללא התחשבות בשאלות של אשם  
במקור הליקוי, שכן לבעל דירה אחריות אבסולוטית לכך שליקויים בדירתו לא יגרמו נזקים  
לדירות שכנות אשר ימנעו מבעליהן שימוש סביר. שאלת גורם הליקוי שבעטיו נגרמים נזקים  
לדירה שכנה, היא אפוא שאלה, שככלל, אינה רלוונטית לתביעה למתן צו תיקונים שעילתה  
בחוק המקרקעין.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. בהקשר זה חשוב לומר שייתכן כי לבעל הדירה שבה התגלו הליקויים תעמוד עילת תביעה אחרת (חוזית/נזיקית וכיו"ב) נגד הגורם שאשם בליקוי, בין אם זה בעל הדירה התובע ובין אם זה צד שלישי אחר (כגון קבלן בניין או חברת ביטוח במקרים הטיפוסיים), וטענות אלה יכולות להתברר בערכאה המוסמכת על פי העילה המתאימה.

43. על כל פנים, הטלת האשם על מי שגרם לליקויים בדירת בעל הדירה הנתבע, אינה גורעת מאחריותו ומחובתו של בעל הדירה מכוח חוק המקרקעין והתקנון המצוי לתיקון הליקויים בדירתו. סיכמה את הדברים יפה חברתי כב' המפקחת אשרת ארפי-מוראי בעניין (המפקח על המקרקעין תל אביב) 1077/20 סגל נגד גלובוס (פורסם בנבו, 8.12.2022):

"...אין בטענה של בעל דירה בבית משותף או של נציגות הבית המשותף (נתבעים), לפיה בעלים של הדירה הניזוקה (תובע) או צד שלישי אחר (למשל, חברה קבלנית, חברת ביטוח) הם האחראים לליקויים בדירה או ברכוש המשותף הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע, כדי לגרוע מהחובה הקבועה בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין. מכוחה של הוראת דין זו חייב בעל דירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירה או ברכוש המשותף, בהתאמה, העלול לגרום לנזק בדירה אחרת בבית המשותף, לאלתר. טענות כנגד התובע או כנגד צד שלישי בדבר אחריותם לתיקון ליקוי זה, אשר עילת התביעה בעניינם מצויה בדינים אחרים (כדוגמת דיני הנזיקין ודיני חוזים), נשמרות לבעל הדירה ולנציגות הבית המשותף והם רשאים להגיש בעניין זה תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך, בהתאם להוראות הדין. אולם, אין בטענות אלה כדי לעקר החובה הקבועה בסעיף 3 לתקנון המצוי, שתכליתה להבטיח תיקון כל ליקוי העלול לגרום לנזק בבית משותף, ובתוך כך להבטיח הזכות העומדת לבעל הדירה הניזוקה ולמי מטעמו להתגורר בדירה מבלי שזו סובלת מנזקים שמקורם בליקוי בדירה אחרת או ברכוש המשותף, המונעים שימוש סביר בדירתו".

44. משכך, טענת ההגנה המרכזית של הנתבעות שלפיה הצבת היט"א בחדר המכונות והתקנת צנרת המיזוג בוצעה בצורה כושלת ורשלנית, לכאורה, על ידי התובעים, ומכאן שאין על הנתבעות כל חובת תיקון - דינה להידחות, שכן אין בטענה זו כדי לפטור את חברת המלון מקיום החובה המוחלטת המוטלת עליה לתקן את ליקויי האיטום בחדר המכונות שבבעלותה, אם ליקויים אלו גורמים נזק לדירה אחרת.

45. אוסיף כי גם לגופו של עניין לא מצאתי ממש בטענות הנתבעות בהקשר זה לנוכח ממצאי המומחה שמונה מטעם המפקח. כידוע, המומחה מטעם בית המשפט משמש כזרוע הארוכה של בית המשפט. וכן, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהיעדר נימוקים משכנעים ובהם שהמומחה שגה שגיאה כה גסה במסקנותיו עד שבית המשפט, החסר את המומחיות בתחום שבו מונה המומחה, יגיע למסקנה שחוות דעת זו מופרכת (ר' ע"א



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/148/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002); ע"א 293/88  
חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (פורסם בנבו 31.12.1988).

46. לאחר שבחנתי היטב את חוות דעתו של המומחה רון, את תשובותיו לשאלות ההבהרה ואת פרוטוקול הדיון במסגרתו נחקר המומחה רון בחקירה הנגדית, לא מצאתי כל סיבה והצדקה, לסטות מחוות הדעת שמסקנתו ברורה ובהירה ואסביר.

47. כאמור, טענתן של הנתבעות מתמקדת בכך שהיט"א שהוצבה על ידי התובעים בחדר המכונות (בדגש על העדר בידוד בצנרת המיזוג ותוצרי עיבוי האדים) היא הגורם היחיד לרטיבות בדירתם (סעי' 12 לסיכומי הנתבעות). אלא שהנתבעות לא הציגו ראיות משכנעות לשם הוכחת הטענה ולא הפריכו את חוות דעתו המקצועית של המומחה רון שדחה את הטענה כי הצבת היט"א היא מקור הליקוי.

48. כך, במענה לשאלת ההבהרה שנשאל על ידי בא כוח הנתבעות ציין המומחה רון כי: "על אף שצנרת מיזוג האוויר היתה ללא בידוד, כנטען ע"י ב"כ הנתבעת, ו"ו"(צריך להיות "אם" – ר' שורה 30 בעמ' 4 לפרוטוקול) רצפת חדר המכונות היתה אטומה, לא היתה כל חדירת רטיבות מחדר המכונות ליחידת התובעים" (ר' תשובה 4). ובהמשך: "כפי שהוסבר בסעיף 4, עיבוי לא גורם לחדירת רטיבות לדירת התובעים במקרה הנדון, אלא חוסר איטום" (ר' תשובה 8).

49. בחקירתו חזר המומחה רון על עמדתו זו וציין במענה לשאלת ב"כ התובעים: "העיבוי הוא רטיבות, זה נחזה כרטיבות. אם היה איטום תקין לא הייתה בעיה" (שורה 22 בעמ' 4 לפרוטוקול). במענה לשאלת ב"כ הנתבעות בחקירה הנגדית, ציין המומחה רון: "אני אומר לך שכתבתי ברחל ביתך הקטנה איפה הכשל באיטום מעל יחידת התובעים. כל האזור הזה, הוא המקור. אם רצפת חדר המכונות הייתה אטומה באופן תקין, עם גבולות מדויקים של החדר, אז לא הייתה רטיבות. ההצפה שהייתה הייתה בכל המקומות וחדרה בכל המקומות. לומר שזה רק באזור היט"א זה לא נכון" (שורות 15-17 בעמ' לפרוטוקול מיום 20.11.2022).

50. הנתבעות לא הצליחו לחלץ הודאה מהמומחה רון במסגרת חקירתו הנגדית שתאשר את גרסתם כי מקור הליקוי הוא מהיט"א ועדותו בנושא זה נותרה אמינה, סדורה ולא הופרכה. מעבר לכך, הנתבעות אף לא זימנו את המומחה מטעמם (צבי כהנא) שחוות דעתו צורפה לתיק זה ולא את מר עמית זיו שהגיש חוות דעת מטעמם בהליך אחר (סעי' 69 לסיכומי הנתבעות) למתן עדות לפני להוכחת טענתם זו בהתאם לחובה המוטלת עליהם בתקנה 87(ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ועל כן, לא מצאתי ליתן משקל לחוות דעת שעורכיהן לא נחקרו עליהן.

51. לא נעלמו מעיני דברי המומחה רון שהיט"א הוצבה בחדר המכונות באופן צמוד לקרקע, וכי לפני התקנת היט"א היה צורך לבצע פעולות איטום מקדימות לאחר תכנון מתאים (ר' שורה 26



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעמ' 5). וכן לדבריו, הוא אינו יודע מה מצב האיטום מתחת ליט"א (שורה 19 בעמ' 5). אלא שאין באמירות אלו של המומחה רון כדי לפטור את הנתבעות מאחריות לביצוע התיקון הנדרש בחדר המכונות. בהקשר זה, מקובלת עלי לחלוטין עמדת המומחה רון בחוות דעתו כי עצם הצבת היט"א בחדר המכונות וביצוע עבודות נלוות להחדרת צנרת מיזוג לדירת התובעים אינם גורעים מאחריותה של חברת המלון כבעלים או של חברת האחזקה האמונה על תחזוקת חדר המכונות לדאוג לאיטומו התקין של חדר המכונות.

**דחיית טענת התובעים באשר למתווה התיקון המוצע על ידי המומחה רון**

52. על יסוד ההנחה שפתרון יסודי בדמות התקנת מערכת איטום חדשה לאחר פינוי כל הצנרת שבחדר המכונות ופינוי היט"א אינו מעשי ואינו כלכלי, הציג המומחה רון מתווה מוצע לתיקון שלפיו באזורים בחדר המכונות שבהם קיימים קשיי גישה או קשיים בהבטחת כיסוי מלא של האיטום, תבוצע שכבת איטום משלימה שתיושם בהתזה או מריחות ביטומניות, ובתקרת דירת התובעים מתחת לאזורי תוואי הצנרת יותקן אגן היקוות (עמודים 14 ו-15 לחוות דעת המומחה רון).

53. בסיכומים מטעמם טענו התובעים שמתווה התיקון המוצע אותו הציג המומחה רון הוא הפתרון הזול ביותר אך לא היסודי ביותר. התובעים סבורים שמשום כך יש לאמץ את הפיתרון המקיף שהוצג **בחוות דעת נורני** מטעמם ביחס לאיטום חדר המכונות, קרי, החלפת כל הצנרת המצויה שם בין זו הפעילה ובין זו שאינה פעילה, לצורך ביצוע מערכת איטום חדשה לגמרי בחדר המכונות. לטענת התובעים, תיקון כזה גם ייתר את הצורך בהקמת אגן היקוות בתוך תחומי דירתם - הכרוך בהנמכת התקרה - דבר שיש בו פגיעה קניינית בדירתם.

54. למקרא חוות דעתו ועדותו של המומחה רון, מצאתי לדחות את טענת התובעים ושוכנעתי כי נכון יותר לבצע את התיקון בחדר המכונות שבבעלות חברת המלון ובדירת התובעים, דווקא באופן שעליו המליץ המומחה רון, **ולא** בהתאם לחוות דעת נורני, מכמה טעמים:

- **ראשית**, התובעים לא ביקשו לזמן את המומחה נורני להעיד בפניי (ר' תקנה 87(ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018) כך שמסקנותיו בדבר הפתרון המוצע לרבות ההיתכנות הכלכלית והמעשית לביצועה לא הוכחו. כפועל יוצא, ההשלכות האפשריות של ביצוע פתרון זה על פעילות המלון והבית המשותף אינן ידועות.

בהקשר זה אציין, כי טענת התובעים לפיה התיקון המוצע של המומחה רון נסמך בעיקרו על שיקול כלכלי בלבד איננה מדויקת לגמרי שכן המומחה רון ציין בעדותו כי פינוי מלא של חדר המכונות מכל מתקניו לצורך הכנת שכבת איטום חדשה אינו רק פתרון יקר מאד אלא שלהעתקת כל הצנרת עלולות להיות גם **השלכות רחבות על פעילות המלון** (שורות 11-12



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעמ' 3 לפרוטוקול, גם המומחה נורני ציין כי חלק מהצנרת היא צנרת "פעילה". על כן מצאתי ליתן משקל גדול יותר למסקנות המומחה רון בנוגע לחוסר ה**מעשיות** של פתרון זה, מסקנות שלא הופרכו בחקירה הנגדית, שכן בשאלות שנשאל התבקש המומחה רון "להניח" שאין צנרת פעילה ו"להניח" העדר פגיעה בפעילות המלון (שורות 32 ו-38 בעמ' 3 לפרוטוקול);

- שנית, הפגיעה בקניינם של התובעים היא זניחה באופן יחסי, שכן מדובר בסך הכל בהנמכת תקרה בטווח שבין 5-10 ס"מ **בלבד** (ר' תשובה 9 לשאלות ההבהרה);
- שלישית, בסופו של יום, הסבריו של המומחה רון באשר לבחירתו להעדיף את הפתרון האופטימאלי למיגור הרטיבות על פני הפתרון ה"אידיאלי" בהתחשב באילוצים הכלכליים והמעשיים הכרוכים בהעתקת ופינוי כל הצנרת מחדר המכונות נראים כהסברים מקצועיים המתיישבים עם ההיגיון והשכל הישר והם מקובלים עלי לחלוטין.

55. עם זאת, יש להוסיף כי ככל שהרטיבות בדירת התובעים תתחדש, אין בפסק דין זה כדי להוות מעשה בית דין והתובעים יהיו רשאים לפנות לערכאות כדין.

#### **טענות נוספות**

56. בסיכומיהם ציינו התובעים כי מתן "צו-עשה" לתיקון קירות המסך התייתר והפך לתיאורטי נוכח עבודות שביצעו התובעים בדירתם, ואולם חלף מתן "צו-עשה" התבקש מתן סעד הצהרתי שלפיו האחריות לביצוע התיקונים בקירות המסך ובפנים הדירה מוטלת באופן עקרוני על הנתבעות. לטענת התובעים מסקנת המומחה רון לפיה האחריות לתיקון קירות המסך מוטלת על התובעים מבוססת על ניתוח שגוי של מסמכי הבית המשותף.

57. לא מצאתי לקבל טענה זו. כידוע, בית המשפט לא יעניק לתובע סעד שלא התבקש בכתב התביעה, אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן. במקרה זה, התובעים לא הצביעו, פירטו ונימקו מדוע יש להחיל על ענייננו את התנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה למתן סעד שלא התבקש (ע"א 6421/21 **יעקב וידר נגד סא"ל משכנות הארץ בע"מ**, פורסם בנבו 9.5.2023) ומשכך, איני נעתר למתן סעד הצהרתי כאמור וממילא איני נדרש לטענות התובעים בדבר טעויות אלו ואחרות שנפלו לטענתם בחוות דעתו של המומחה רון.

58. בכתב התביעה עתרו התובעים שיינתן נגד הנתבעות "צו למתן חשבונות" הכולל פירוט של כל ההכנסות וכל ההוצאות של הבית המשותף לשנים 2013-2020. הנתבעות סבורות כי אין כל צורך במתן צו כזה והוא מיותר לנוכח העובדה כי לכל בעלי הדירות קיימת זכות לעיון במסמכים המבוקשים בכפוף לפניה מתאימה לקבלת החומר.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

59. למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי לתובעים זכות לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות של הבית המשותף ובדו"חות הכספיים. חובת הנציגות לערוך דו"חות כספיים שנתיים ותקופתיים וחובתה לשלוח את הדו"חות לבעלי הדירות וזכות העיון הנתונה לבעלי הדירות קבועה בסעיף 11 לתקנון המוסכם של הבית (ור' גם סעיפים 16(ב)-16(ד) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין).

60. טענותיהם של התובעים בהקשר רכיב זה של התביעה הועלו בצורה כללית בלבד. התובעים לא הצביעו על מקרה קונקרטי שבו סורבה בקשתם לקבל לידיהם מסמכים הקשורים לניהול הבית המשותף או שהנציגות לא הציגה בפניהם דו"חות כספיים. מעבר לכך ובמהלך ניהול ההליך המשפטי התובעים לא הביאו ולו ראיה אחת ממנה ניתן להסיק כי הנתבעות לא עמדו בחובות המוטלות עליהם על פי התקנון. בהקשר זה מקובלת עלי טענת הנתבעות בסיכומיהן כי ביחס לסעד זה - "לא נוהל הליך".

61. העולה מן האמור שהתובעים לא הרימו את הנטל להוכיח שהנציגות לא קיימה את חובתה להציג דו"חות כספיים ואת פירוט הכנסות והוצאות כמתחייב על פי תקנון הבית (או התקנון המצוי) ומשכך, ראיתי לדחות רכיב זה שבכתב התביעה.

62. מובן שאין בדחיית סעד זה שבתביעה לגרוע מזכויות התובעים לעיין במסמכי הנציגות בהתאם להוראות התקנון וזאת ללא צורך בצו שיפוטי.

### **התוצאה האופרטיבית**

#### **חדר המכונות ודירת התובעים**

63. כאמור לעיל, הצדדים לא הוכיחו שיש לסטות מקביעות המומחה רון בחוות הדעת ועל כן יש לאמצה כלשונה, משכך הם פני הדברים מוטלת, אפוא, על חברת המלון מכוח היותה הבעלים הרשום של חדר המכונות או על חברת האחזקה - שלכל אורך הדרך ראתה בעצמה כמי שאמונה על תחזוקת חדר המכונות [ור' גם המפקח על המקרקעין נתניה 25/16 רז א.מ.ל.ד נ' אחזקה ושירותים מלון דניאל בע"מ (לא פורסם)], האחריות לבצע בחדר המכונות את התיקונים הקבועים בעמודים 14 ו-15 לחוות הדעת של המומחה רון, כדלקמן:

#### **רשימת העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ובחדר המכונות והנזקים ביחידות התובעים**

**(יחידת משנה 149 ו- 150)**

#### **תיקון הליקויים**

#### **עבודות באחריות הנתבעות**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/148/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. יש לבצע איטום רצפת חדר המכונות באמצעות מריחות ביטומניות (שכבה אחת). העבודה תכלול גימור "רולקות" באופן תקין, הסדרת שיפוע רצפת חדר המכונות ואיטום מעברי הצנרת. העבודה תכלול יישום ארג זכוכית והטבעת שכבות נוספות. העבודה תכלול הגבהה סביב פירי הצנרת. העבודה תכלול עיבוד סביב צינורות באמצעות מסטיק אטימה באופן תקין.

ב. לאור הצנרת הרבה המצויה בחדר המכונות והקושי להבטחת כיסוי מלא באמצעות איטום, יש לבצע שכבת איטום משלימה אשר תיושם בהתזה כדוגמת היפרדסמו PB ע"ג פריימר מסוג "אקוודור" ביישום של 300 גרם / מ"ר או ש"ע ע"ג בטון תשתית משופר ככל וניתן. העבודה תכלול מתן דגש למוקדים בהם קיים קושי לגישה ויישום מריחות ביטומניות, תוך ביצוע קדחים בתקרה לצורך ניקוז מי עודפים לאגן היקוות תחתון. העבודה תכלול בדיקת הצפה בהתאם לעקרונות ת"י 1476. העבודה תכלול המטרת "ראשי טוש" של מעברי צנרת וביצוע חציצה מעבר ליחידות.

64. אני מורה לחברת המלון או לחברת האחזקה הפועלת מטעמה לבצע את התיקונים הנדרשים בחדר המכונות כאמור לעיל, וזאת בתוך 90 ימים. בתום ביצוע התיקונים יבצעו חברת המלון או חברת האחזקה את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם להמלצת המומחה רון כדי לוודא שהתיקונים בוצעו כראוי. ככל שהבדיקות לא תצאנה תקינות יבצעו חברת המלון או חברת האחזקה מטעמה את התיקונים הנדרשים עד לתוצאה תקינה.

65. בנוסף, פירט המומחה רון אילו עבודות יש לבצע בתחום דירת התובעים, לשם מיגור הרטיבות (התקנת אגן ההיקוות) ועבודות נוספות לשם השבת המצב לקדמותו בדירה, כדלקמן:

ג. בשל העדר היכולת להבטחת כיסוי מלא ומוחלט של שכבת האיטום בחדר המכונות וכשלון בדיקת ההצפה כפי שהוצג לעיל, וניסיונות איטום כפי שהוצגו במהלך ביקורי, יש לבצע אגן היקוות בשטח יחידות התובעים מתחת לאזורי תוואי הצנרת. העבודה תכלול פירוק תקרת הגבס הקיימת ביחידות התובעים, התקנת אגן ההיקוות מנירוסטה, העתקת צנרת החשמל ויישום תקרת גבס במפלס מונמך יחסית למפלס הקיים, לרבות התקנת גופי תאורה ואבזרים שונים העבודה תכלול הסדרת ניקוז אגן ההיקוות באופן תקין. העבודה תכלול החלפת קווי חשמל, גופי תאורה, מערכת התקשורת ובדק המערכות השונות. העבודה תכלול בדיקת מגר וייבוש קווי חשמל.

תיקון נזקים ביחידות התובעים (חלוקת האחריות הינה לשיקול דעת כב' המשפט)

א. עבודת תיקון הנזקים ביחידות התובעים אשר באחריות הנתבעות מבוצעות במסגרת העבודות הנדרשות לתיקון הלקויים, כמפורט לעיל, וכוללת בין היתר פירוק תקרת הגבס המוכתמת וביצוע תקרת גבס חדשה במפלס מונמך.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

מס' תיק: 7/148/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ב. העבודות יכללו תיקוני צבע, ליטוש והסרת הכתמה בריצוף, פירוק אלמנטי פרקט פגומים, בדיק עבודות חשמל ותקשורת, ובדיק והחלפת אלמנטי נגרות פגומים.**

66. אני מורה לחברת המלון או לחברת האחזקה מטעמה לבצע את העבודה הנדרשת להתקנת אגן ההיקוות בדירת התובעים וכן את כל העבודות הנדרשות לצורך תיקון הנזקים אשר באחריות הנתבעות, כאמור לעיל, וזאת בתוך 90 ימים. העבודות יבוצעו בתיאום עם התובעים. בתום ביצוע התיקונים יבצעו חברת המלון או חברת האחזקה את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם להמלצת המומחה רון כדי לוודא שהתיקונים בוצעו כראוי. ככל שהבדיקות לא תצאנה תקינות יבצעו חברת המלון או חברת האחזקה מטעמה את התיקונים הנדרשים עד שתתקבל תוצאה תקינה.

**הגג המשותף**

67. המומחה רון פרט את העבודות שיש לבצע בגג המשותף, כדלקמן :

**תיקון עבודות איטום בגגון המשותף יכללו השלמות איטום מקומית, התקנת ספי אלומיניום חסרים, השלמת יריעות חיזוק, לרבות ביצוע מערכת ביטומנית חדשה. העבודה תכלול איטום אבני קופינג ומעטפת, לרבות בדיקת הצפה והמטרה.**

68. כנגד ממצאיו ומסקנותיו של המומחה רון ביחס לגג המשותף לא נטענה כל טענה על ידי מי מהצדדים ולפיכך אני מוצא לאמץ אותה במלואה.

69. אני מורה לחברת האחזקה או לנציגות הבית המשותף, יחד ולחוד, לבצע את התיקונים הנדרשים בגגון המשותף, כמפורט לעיל, וזאת בתוך 90 ימים ממועד מתן פסק הדין. בתום ביצוע התיקונים תבצע חברת האחזקה או הנציגות את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם להמלצת המומחה רון כדי לוודא שהתיקונים בוצעו כראוי. ככל שהבדיקות לא תצאנה תקינות יבצעו חברת האחזקה, או הנציגות, יחד ולחוד, את התיקונים הנדרשים עד לתוצאה תקינה.

**פיקוח**

70. כלל העבודות שפורטו לעיל יבוצעו בפיקוחו של המהנדס צבי רון, דרך בן גוריון 1, קומה 18, בני ברק. טל': 03-5707030 אשר יאשר את מפרט העבודות ומפרט החומרים, ואת תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען. מובהר כי בעלות הפיקוח על ביצוע העבודות יישאו הנתבעות.

71. הנתבעות יפנו למומחה רון בתוך שבעה ימים ממועד קבלת פסק הדין עם העתק של פסק הדין, וישלמו לו את שכרו עבור עבודות הפיקוח, בתוך שבעה ימים ממועד הדרישה. הנתבעות יודיעו



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/148/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למומחה רון (או מי מטעמו) ולתובעים (באמצעות ב"כ התובעים) מראש, על המועד שבו יתחילו עבודות התיקונים, וכך המומחה, או מי מטעמו יוכל לפקח על ביצוע התיקונים.

72. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בחדר המכונות, בדירת התובעים ובגגון המשותף ימציאו הנתבעות לתובעים (באמצעות ב"כ התובעים) אישור בכתב מטעם הגורם שפיקח על ביצוע העבודות, בדבר השלמת ביצוע העבודות לתיקון הליקויים לפי המפורט בפסק הדין.

**הוצאות ההליך**

73. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ר' ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (פורסם בנו 28.2.2018)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין."

74. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות).

75. **לענייננו:** ביישום העקרונות שבתקנה 153(ג) לתקנות שהובאו לעיל, ובשים לב לתוצאת פסק הדין והתנהלות הצדדים סבורני שעל הנתבעות, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות התובעים ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ש"ח. בפסיקת סכום ההוצאות הבאתי בחשבון שתוצאת פסק הדין היא כי התביעה התקבלה רק בחלקה, באופן שבו, למעשה, רק סעד אחד התקבל ושני הסעדים האחרים – נדחו, וכן את העובדה שהתובעים לא צירפו אסמכתאות לגבי הוצאות ההליך, וגם לא טענו לסכומים מסוימים בסיכומי טענותיהם, כך שסכום ההוצאות נפסק על דרך הערכה ואומדן.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 01 ינואר 2024, כי טבת תשפ"ד.

ארז שטיינברג  
מפקח על רישום מקרקעין  
נתניה